



P U T U S A N

Nomor : 22/Pid.B/2018/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SURIADI ;**
Tempat Lahir : Allakuang ;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 11 Juni 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Perum Sutorejo Utara 4/4 Surabaya atau Desa Allakuang
Kec. Maritengae RT 01 RW 01 Kab. Sidrap Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 27 Oktober 2017 No : SPRIN-HAN/502/X/2017/SATRESKRIM sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 15 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 November 2017 No. 448/0.5.42.3/Epp.1/11/2017 sejak tanggal 16 November 2017 s/d tanggal 25 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2017 No : PRINT. 484/0.5.42.3/Euh.2/12/2017 sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 09 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Januari 2018 No. 22/Pid.B/2018/PN.SBY sejak tanggal 03 Januari 2018 s/d tanggal 01 Februari 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 22/Pid.B/2018/PN.Sby tertanggal 03 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta menghadirkan barang bukti dipersidangan ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Toyota AVANZA VELOZ 1.5 tahun 2017 warna putih nopol L-1529- HR noka-MHKM5FA4JHK022680, Nosin-2NRF580930;
- 1 (satu) unit STNK kendaraan roda 4 jenis Toyota AVANZA VELOZ 1.5 tahun

Hlm 1 dari 29 Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 warna putih nopol L- 1529-HR noka-MHKM5FA4JHK022680, Nosin-2NRF580930. Atas nama RANI SETIANINGSIH alamat Wonosari Kidul 3/4A, Sawunggaling, Surabaya;

- 9 (sembilan) buku catatan yang berisi langkah-langkah transfer dalam ATM, data nomer telpon, lokasi dan jumlah pendapatan atas korban-korban hasil penipuan online di seluruh Indonesia;
- 17 (tujuh belas) handphone berbagai merk yang digunakan sebagai media dalam menghubungi korban penipuan online, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit handphone samsung duos putih android 5" dengan nomor 082145365390;
 - 1 (satu) unit handphone WIKO hitam android 5" dengan nomor 081259865264;
 - 2 (dua) unit handphone merk Iphone 5 warna putih dan hitam dengan nomor 085230683287 dan 081239243939;
 - 3 (tiga) unit handphone Samsung Poliponic kecil warna putih dengan nomor 085373737371 dan 081357589472;
 - 2 (dua) unit handphone Nokia kecil Biru dengan nomer 087855214245 dan 081231128235;
 - 2 (dua) unit Handphone Nokia kecil merah;
 - 2 (dua) unit handphone Nokia Hitam Poliponic Kecil dengan Nomer 081355433222 dan 085248500420;
 - 1 (satu) unit handphone Brandcode Merah poliponic kecil dengan nomor 085259259747;
 - 1 (satu) unit hndphone Samsung hitam poliponic kecil flip flop dengan nomor 085806503889;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung hitam poliponic kecil dengan nomor 082145365390;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Biru Orange Poliponic Kecil dengan nomor 085331144448;
- 1 (satu) lembar SIUP besar Nomor 710.07/20-22/VII/2011 tanggal 12 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar cek Bank BTN No. TE.651385 tertanggal 19 Oktober 2017 An. H. HENDI SANTOSO;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat yang dilapisi plastic;
- 1 (satu) HP Samsung hitam bergaris hijau dengan nomor 085273509567;
- 1 (satu) HP Samsung Flip warna putih dengan nomor 081357576087;
- 9 (Sembilan) lembar kartu telp simpati dan indosat;

Hlm 2 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 (enam puluh delapan) lembar amplop coklat yang berisi SIUP Palsu dan Cek Palsu yang siap diedarkan;
- 1 (satu) buah buku tulis/catatan pendapat hasil dugaan penipuan dan 56 (lima puluh enam) lembar cek Bank BTN Palsu;
- 20 (dua puluh) lembar cek Bank Panin Palsu yang belum terpotong/tercetak;
- 1 (satu) bendel bahan kertas pembuatan cek palsu;
- 1 (satu) bendel dokumen SIUP dan 23 (dua puluh tiga) lembar kertas cetakan pas foto yang belum terpotong;
- 1 (satu) buah Laptop ACER Type ASPIRE E1-431 beserta kabel cas; 3 (tiga) buah print EPSON L310;
- 1 (satu) buah alat pemotong kertas;
- 3 (tiga) buah alat pres pemanas listrik;
- 2 (dua) buah gunting kertas;
- 1 (satu) bendel kertas kosong merek Prodogi;
- 24 (dua puluh empat) pack amplop coklat kecil;
- 2 (dua) buah isolasi bening besar;
- 2 (dua) buah isolasi bening besar;
- 2 (dua) bendel plastic amplop;
- 2 (dua) bendel plastic foto kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5981-YE beserta STNK An. UMI KALSUM ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 No. Reg. Perkara : PDM- 469/12/2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Toyota AVANZA VELOZ 1.5 tahun 2017 warna putih nopol L-1529- HR noka-MHKM5FA4JHK022680, Nosin-2NRF580930;
 - 1 (satu) unit STNK kendaraan roda 4 jenis Toyota AVANZA VELOZ 1.5 tahun 2017 warna putih nopol L- 1529-HR noka-MHKM5FA4JHK022680, Nosin-2NRF580930. Atas nama RANI SETIANINGSIH alamat Wonosari Kidul 3/4A,

Hlm 3 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawunggaling, Surabaya;

- 9 (sembilan) buku catatan yang berisi langkah-langkah transfer dalam ATM, data nomer telpon, lokasi dan jumlah pendapatan atas korban-korban hasil penipuan online di seluruh Indonesia;
- 17 (tujuh belas) handphone berbagai merk yang digunakan sebagai media dalam menghubungi korban penipuan online, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit handphone samsung duos putih android 5" dengan nomor 082145365390;
 - 1 (satu) unit handphone WIKO hitam android 5" dengan nomer 081259865264;
 - 2 (dua) unit handphone merk Iphone 5 warna putih dan hitam dengan nomor 085230683287 dan 081239243939;
 - 3 (tiga) unit handphone Samsung Poliponic kecil warna putih dengan nomor 085373737371 dan 081357589472;
 - 2 (dua) unit handphone Nokia kecil Biru dengan nomer 087855214245 dan 081231128235;
 - 2 (dua) unit Handphone Nokia kecil merah;
 - 2 (dua) unit handphone Nokia Hitam Poliponic Kecil dengan Nomer 081355433222 dan 085248500420;
 - 1 (satu) unit handphone Brandcode Merah poliponic kecil dengan nomer 085259259747;
 - 1 (satu) unit hndphone Samsung hitam poliponic kecil flip flop dengan nomer 085806503889;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung hitam poliponic kecil dengan nomor 082145365390;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Biru Orange Poliponic Kecil dengan nomer 085331144448;
- 1 (satu) lembar SIUP besar Nomor 710.07/20-22/VII/2011 tanggal 12 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar cek Bank BTN No. TE.651385 tertanggal 19 Oktober 2017 An. H. HENDI SANTOSO;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat yang dilapisi plastic;
- 1 (satu) HP Samsung hitam bergaris hijau dengan nomor 085273509567;
- 1 (satu) HP Samsung Flip warna putih dengan nomor 081357576087;
- 9 (Sembilan) lembar kartu telp simpati dan indosat;
- 68 (enam puluh delapan) lembar amplop coklat yang berisi SIUP Palsu dan Cek Palsu yang siap diedarkan;

Hlm 4 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis/catatan pendapat hasil dugaan penipuan dan 56 (lima puluh enam) lembar cek Bank BTN Palsu;
- 20 (dua puluh) lembar cek Bank Panin Palsu yang belum terpotong/tercetak;
- 1 (satu) bendel bahan kertas pembuatan cek palsu;
- 1 (satu) bendel dokumen SIUP dan 23 (dua puluh tiga) lembar kertas cetakan pas foto yang belum terpotong;
- 1 (satu) buah Laptop ACER Type ASPIRE E1-431 beserta kabel cas; 3 (tiga) buah print EPSON L310;
- 1 (satu) buah alat pemotong kertas;
- 3 (tiga) buah alat pres pemanas listrik;
- 2 (dua) buah gunting kertas;
- 1 (satu) bendel kertas kosong merek Prodogi;
- 24 (dua puluh empat) pack amlop coklat kecil;
- 2 (dua) buah isolasi bening besar;
- 2 (dua) buah isolasi bening besar;
- 2 (dua) bendel plastic amplop;
- 2 (dua) bendel plastic foto kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5981-YE beserta STNK An. UMI KALSUM ;

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN AN. ABDUL MALIK :

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SURIADI bersama-sama dengan ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI (masing-masing dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Oktober 2017 bertempat di Perumahan Sutorejo Utara Gg. IV No.4 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hlm 5 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, saksi MARSIAH menemukan amplop coklat yang terbungkus plastik di daerah depan warung sate saksi MARSIAH bertempat di Jln. Tambak Segaran Kota Surabaya. Bahwa setelah amplop tersebut dibuka berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO lengkap dengan nomor telepon yang tertera yaitu 085273509567.

Bahwa atas diketemukannya amplop berisi dokumen tersebut, maka saksi MARSIAH bermaksud menghubungi nomor yang tertera dengan tujuan untuk mengembalikan amplop berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO tersebut. Bahwa saat saksi MARSIAH menelepon nomor 085273509567 yang diangkat oleh saksi IRSAN yang selanjutnya saksi MARSIAH mengatakan telah menemukan dokumen PT. KARYA BUMI NUSANTARA. Bahwa kemudian saksi IRSAN menelepon balik saksi MARSIAH dengan menggunakan nomor 081357576087 dengan berpura-pura tidak tahu yang kemudian menyampaikan kepada saksi MARSIAH agar mengirimkan dokumen tersebut ke alamat yang tertera pada SIUP. Bahwa sebelum meminta saksi MARSIAH untuk mengirimkan dokumen tersebut, saksi IRSAN mengatakan kepada saksi MARSIAH bahwa saksi IRSAN mengatakan mempunyai nadzar bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang yang menemukan dokumen yang diakui milik saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas iming-iming saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH menjadi tertarik untuk memperoleh Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi IRSAN.

Bahwa selanjutnya saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk ke ATM untuk melakukan pengecekan saldo di rekening saksi MARSIAH yang kemudian oleh saksi MARSIAH disampaikan bahwa sisa saldo yang ada adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa kemudian saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk menekan tombol cancel dan memandu sebagai berikut :

- a) Masukkan kartu ATM;
- b) Tekan nomor PIN ATM;
- c) Pilih bahasa Inggris;
- d) Tekan order transaksi;
- e) Pilih menu transfer;

Hlm 6 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Masukkan nomor rekening Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN dan Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI dan rekening BNI atas nama 0523434081 atas nama MEYDA WATI.

Bahwa saksi IRSAN sengaja memandu saksi MARSIAH agar memilih bahasa Inggris dengan tujuan agar tidak sadar bahwa telah melakukan transfer terhadap rekening-rekening yang disebutkan oleh saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas panduan saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut :

- Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI pada tanggal 21-10-2017 pukul 21.48 WIB sebesar Rp. 9.498.877,-;
- Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.00 WIB sebesar Rp. 19.988.729,-;
- Bank BNI 0523434081 atas nama MEYDA WATI pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.03 WIB sebesar Rp. 9.998.888,-;

Bahwa tujuan saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH memasukkan nominal ganjil agar saksi MARSIAH tidak curiga telah melakukan transfer. Bahwa atas transfer tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan pemindahan uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah). Bahwa atas 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO merupakan dokumen yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan (palsu) yang dipergunakan oleh terdakwa bersepakat bersama dengan ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI (masing-masing dalam berkas dan penuntutan terpisah). Bahwa peranan dari masing-masing ialah :

- 1) ABDUL MALIK berperan sebagai penyedia fasilitas dan yang mengatur pekerjaan;
- 2) ADI berperan berperan sebagai penyebar SIUP dan cek palsu;
- 3) MUH. YUSUF berperan sebagai penerima telepon;
- 4) RENO FIRMANSYAH berperan sebagai penerima telepon;
- 5) JUM AGUS berperan sebagai penerima telepon;
- 6) SAFRI berperan sebagai membantu umum (melipat SIUP dan cek palsu untuk dimasukkan ke dalam amplop warna coklat);
- 7) Terdakwa berperan sebagai penerima telepon dan membantu umum (melipat SIUP dan cek palsu untuk dimasukkan ke dalam amplop warna coklat);
- 8) IRSAN PETANG berperan sebagai penerima telepon.

Hlm 7 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI untuk keperluan pribadi dan atas janji untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI. Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Saksi **MARSIAH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, saksi MARSIAH menemukan amplop coklat yang terbungkus plastik di daerah depan warung sate saksi MARSIAH bertempat di Jin. Tambak Segaran Kota Surabaya ;
 - Bahwa setelah amplop tersebut dibuka berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO lengkap dengan nomor telepon yang tertera yaitu 085273509567 ;
 - Bahwa atas diketemukannya amplop berisi dokumen tersebut, maka saksi MARSIAH bermaksud menghubungi nomor yang tertera dengan tujuan untuk mengembalikan amplop berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO tersebut ;
 - Bahwa saat saksi MARSIAH menelephone nomor 085273509567 yang diangkat oleh saksi IRSAN yang selanjutnya saksi MARSIAH mengatakan telah menemukan dokumen PT. KARYA BUMI NUSANTARA. Bahwa kemudian saksi IRSAN menelephone balik saksi MARSIAH dengan menggunakan nomor 081357576087

Hlm 8 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan berpura-pura tidak tahu yang kemudian menyampaikan kepada saksi MARSIAH agar mengirimkan dokumen tersebut ke alamat yang tertera pada SIUP ;
- Bahwa sebelum meminta saksi MARSIAH untuk mengirimkan dokumen tersebut, saksi IRSAN mengatakan kepada saksi MARSIAH bahwa saksi IRSAN mengatakan mempunyai nadzar bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang yang menemukan dokumen yang diakui milik saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas iming-iming saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH menjadi tertarik untuk memperoleh Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi IRSAN ;
 - Bahwa selanjutnya saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk ke ATM untuk melakukan pengecekan saldo di rekening saksi MARSIAH yang kemudian oleh saksi MARSIAH disampaikan bahwa sisa saldo yang ada adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa kemudian saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk menekan tombol cancel dan memandu sebagai berikut :
 - a) Masukkan kartu ATM;
 - b) Tekan nomor PIN ATM;
 - c) Pilih bahasa Inggris;
 - d) Tekan order transaksi;
 - e) Pilih menu transfer;
 - Masukkan nomor rekening Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN dan Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI dan rekening BNI atas nama 0523434081 atas nama MEYDA WATI ;
 - Bahwa saksi IRSAN sengaja memandu saksi MARSIAH agar memilih bahasa Inggris dengan tujuan agar tidak sadar bahwa telah melakukan transfer terhadap rekening-rekening yang disebutkan oleh saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas panduan saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut ;
 - Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI pada tanggal 21-10- 2017 pukul 21.48 WIB sebesar Rp. 9.498.877,-;
 - Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN pada tanggal 21-10- 2017 pukul 22.00 WIB sebesar Rp. 19.988.729,-;
 - Bank BNI 0523434081 atas nama MEYDA WATI pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.03 WIB sebesar Rp. 9.998.888,-;
 - Bahwa atas transfer tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan pemindahan uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;

Hlm 9 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI untuk keperluan pribadi dan atas janji untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI ;
- Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 2. Saksi **IRSAN PETANG** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, saksi MARSIAH menemukan amplop coklat yang terbungkus plastik di daerah depan warung sate saksi MARSIAH bertempat di Jin. Tambak Segaran Kota Surabaya ;
 - Bahwa setelah amplop tersebut dibuka berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO lengkap dengan nomor telepon yang tertera yaitu 085273509567 ;
 - Bahwa atas diketemukannya amplop berisi dokumen tersebut, maka saksi MARSIAH bermaksud menghubungi nomor yang tertera dengan tujuan untuk mengembalikan amplop berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO tersebut ;
 - Bahwa saat saksi MARSIAH menelepon nomor 085273509567 yang diangkat oleh saksi IRSAN yang selanjutnya saksi MARSIAH mengatakan telah menemukan dokumen PT. KARYA BUMI NUSANTARA. Bahwa kemudian saksi IRSAN menelepon balik saksi MARSIAH dengan menggunakan nomor 081357576087 dengan berpura-pura tidak tahu yang kemudian menyampaikan kepada saksi MARSIAH agar mengirimkan dokumen tersebut ke alamat yang tertera pada SIUP ;
 - Bahwa sebelum meminta saksi MARSIAH untuk mengirimkan dokumen tersebut, saksi IRSAN mengatakan kepada saksi MARSIAH bahwa saksi IRSAN mengatakan mempunyai nadzar bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus

Hlm 10 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada orang yang menemukan dokumen yang diakui milik saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas iming-iming saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH menjadi tertarik untuk memperoleh Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi IRSAN ;

- Bahwa selanjutnya saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk ke ATM untuk melakukan pengecekan saldo di rekening saksi MARSIAH yang kemudian oleh saksi MARSIAH disampaikan bahwa sisa saldo yang ada adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa kemudian saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk menekan tombol cancel dan memandu sebagai berikut :

- a) Masukkan kartu ATM;
- b) Tekan nomor PIN ATM;
- c) Pilih bahasa Inggris;
- d) Tekan order transaksi;
- e) Pilih menu transfer;

- Masukkan nomor rekening Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN dan Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI dan rekening BNI atas nama 0523434081 atas nama MEYDA WATI ;

- Bahwa saksi IRSAN sengaja memandu saksi MARSIAH agar memilih bahasa Inggris dengan tujuan agar tidak sadar bahwa telah melakukan transfer terhadap rekening-rekening yang disebutkan oleh saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas panduan saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut ;

- Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI pada tanggal 21-10- 2017 pukul 21.48 WIB sebesar Rp. 9.498.877,-;
- Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN pada tanggal 21-10- 2017 pukul 22.00 WIB sebesar Rp. 19.988.729,-;
- Bank BNI 0523434081 atas nama MEYDA WATI pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.03 WIB sebesar Rp. 9.998.888,-;

- Bahwa atas transfer tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan pemindahan uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;

- Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI untuk keperluan pribadi dan atas janji untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa

Hlm 11 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI ;

- Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 3. Saksi **ABDUL MALIK** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, saksi MARSIAH menemukan amplop coklat yang terbungkus plastik di daerah depan warung sate saksi MARSIAH bertempat di Jin. Tambak Segaran Kota Surabaya ;
 - Bahwa setelah amplop tersebut dibuka berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO lengkap dengan nomor telepon yang tertera yaitu 085273509567 ;
 - Bahwa atas diketemukannya amplop berisi dokumen tersebut, maka saksi MARSIAH bermaksud menghubungi nomor yang tertera dengan tujuan untuk mengembalikan amplop berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO tersebut ;
 - Bahwa saat saksi MARSIAH menelepon nomor 085273509567 yang diangkat oleh saksi IRSAN yang selanjutnya saksi MARSIAH mengatakan telah menemukan dokumen PT. KARYA BUMI NUSANTARA. Bahwa kemudian saksi IRSAN menelepon balik saksi MARSIAH dengan menggunakan nomor 081357576087 dengan berpura-pura tidak tahu yang kemudian menyampaikan kepada saksi MARSIAH agar mengirimkan dokumen tersebut ke alamat yang tertera pada SIUP ;
 - Bahwa sebelum meminta saksi MARSIAH untuk mengirimkan dokumen tersebut, saksi IRSAN mengatakan kepada saksi MARSIAH bahwa saksi IRSAN mengatakan mempunyai nadzar bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang yang menemukan dokumen yang diakui milik saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas iming-iming saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH menjadi tertarik untuk memperoleh Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi IRSAN ;
 - Bahwa selanjutnya saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk ke ATM untuk melakukan pengecekan saldo di rekening saksi MARSIAH yang kemudian oleh saksi

Hlm 12 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSIAH disampaikan bahwa sisa saldo yang ada adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa kemudian saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk menekan tombol cancel dan memandu sebagai berikut :

- a) Masukkan kartu ATM;
 - b) Tekan nomor PIN ATM;
 - c) Pilih bahasa Inggris;
 - d) Tekan order transaksi;
 - e) Pilih menu transfer;
- Masukkan nomor rekening Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN dan Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI dan rekening BNI atas nama 0523434081 atas nama MEYDA WATI ;
 - Bahwa saksi IRSAN sengaja memandu saksi MARSIAH agar memilih bahasa Inggris dengan tujuan agar tidak sadar bahwa telah melakukan transfer terhadap rekening-rekening yang disebutkan oleh saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas panduan saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut ;
 - Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI pada tanggal 21-10- 2017 pukul 21.48 WIB sebesar Rp. 9.498.877,-;
 - Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN pada tanggal 21-10- 2017 pukul 22.00 WIB sebesar Rp. 19.988.729,-;
 - Bank BNI 0523434081 atas nama MEYDA WATI pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.03 WIB sebesar Rp. 9.998.888,-;
 - Bahwa atas transfer tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan pemindahan uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
 - Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI untuk keperluan pribadi dan atas janji untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI ;
 - Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Hlm 13 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **RENO FIRMANSYAH** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, saksi MARSIAH menemukan amplop coklat yang terbungkus plastik di daerah depan warung sate saksi MARSIAH bertempat di Jin. Tambak Segaran Kota Surabaya ;
- Bahwa setelah amplop tersebut dibuka berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO lengkap dengan nomor telepon yang tertera yaitu 085273509567 ;
- Bahwa atas diketemukannya amplop berisi dokumen tersebut, maka saksi MARSIAH bermaksud menghubungi nomor yang tertera dengan tujuan untuk mengembalikan amplop berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO tersebut ;
- Bahwa saat saksi MARSIAH menelepon nomor 085273509567 yang diangkat oleh saksi IRSAN yang selanjutnya saksi MARSIAH mengatakan telah menemukan dokumen PT. KARYA BUMI NUSANTARA. Bahwa kemudian saksi IRSAN menelepon balik saksi MARSIAH dengan menggunakan nomor 081357576087 dengan berpura-pura tidak tahu yang kemudian menyampaikan kepada saksi MARSIAH agar mengirimkan dokumen tersebut ke alamat yang tertera pada SIUP ;
- Bahwa sebelum meminta saksi MARSIAH untuk mengirimkan dokumen tersebut, saksi IRSAN mengatakan kepada saksi MARSIAH bahwa saksi IRSAN mengatakan mempunyai nadzar bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang yang menemukan dokumen yang diakui milik saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas iming-iming saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH menjadi tertarik untuk memperoleh Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi IRSAN ;
- Bahwa selanjutnya saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk ke ATM untuk melakukan pengecekan saldo di rekening saksi MARSIAH yang kemudian oleh saksi MARSIAH disampaikan bahwa sisa saldo yang ada adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa kemudian saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk menekan tombol cancel dan memandu sebagai berikut :
 - a) Masukkan kartu ATM;
 - b) Tekan nomor PIN ATM;

Hlm 14 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pilih bahasa Inggris;
- d) Tekan order transaksi;
- e) Pilih menu transfer;
- Masukkan nomor rekening Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN dan Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI dan rekening BNI atas nama 0523434081 atas nama MEYDA WATI ;
- Bahwa saksi IRSAN sengaja memandu saksi MARSIAH agar memilih bahasa Inggris dengan tujuan agar tidak sadar bahwa telah melakukan transfer terhadap rekening-rekening yang disebutkan oleh saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas panduan saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut ;
 - Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI pada tanggal 21-10- 2017 pukul 21.48 WIB sebesar Rp. 9.498.877,-;
 - Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN pada tanggal 21-10- 2017 pukul 22.00 WIB sebesar Rp. 19.988.729,-;
 - Bank BNI 0523434081 atas nama MEYDA WATI pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.03 WIB sebesar Rp. 9.998.888,-;
- Bahwa atas transfer tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan pemindahan uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
- Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI untuk keperluan pribadi dan atas janji untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI ;
- Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 5. Saksi **MUH YUSUF** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, saksi MARSIAH menemukan amplop coklat yang terbungkus plastik di daerah depan warung sate saksi MARSIAH bertempat di Jin. Tambak Segaran Kota Surabaya ;

Hlm 15 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah amplop tersebut dibuka berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO lengkap dengan nomor telepon yang tertera yaitu 085273509567 ;
- Bahwa atas diketemukannya amplop berisi dokumen tersebut, maka saksi MARSIAH bermaksud menghubungi nomor yang tertera dengan tujuan untuk mengembalikan amplop berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO tersebut ;
- Bahwa saat saksi MARSIAH menelepon nomor 085273509567 yang diangkat oleh saksi IRSAN yang selanjutnya saksi MARSIAH mengatakan telah menemukan dokumen PT. KARYA BUMI NUSANTARA. Bahwa kemudian saksi IRSAN menelepon balik saksi MARSIAH dengan menggunakan nomor 081357576087 dengan berpura-pura tidak tahu yang kemudian menyampaikan kepada saksi MARSIAH agar mengirimkan dokumen tersebut ke alamat yang tertera pada SIUP ;
- Bahwa sebelum meminta saksi MARSIAH untuk mengirimkan dokumen tersebut, saksi IRSAN mengatakan kepada saksi MARSIAH bahwa saksi IRSAN mengatakan mempunyai nadzar bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang yang menemukan dokumen yang diakui milik saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas iming-iming saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH menjadi tertarik untuk memperoleh Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi IRSAN ;
- Bahwa selanjutnya saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk ke ATM untuk melakukan pengecekan saldo di rekening saksi MARSIAH yang kemudian oleh saksi MARSIAH disampaikan bahwa sisa saldo yang ada adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa kemudian saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk menekan tombol cancel dan memandu sebagai berikut :
 - a) Masukkan kartu ATM;
 - b) Tekan nomor PIN ATM;
 - c) Pilih bahasa Inggris;
 - d) Tekan order transaksi;
 - e) Pilih menu transfer;
- Masukkan nomor rekening Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN dan Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI dan rekening BNI atas nama 0523434081 atas nama MEYDA WATI ;

Hlm 16 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IRSAN sengaja memandu saksi MARSIAH agar memilih bahasa Inggris dengan tujuan agar tidak sadar bahwa telah melakukan transfer terhadap rekening-rekening yang disebutkan oleh saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas panduan saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut ;
 - Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI pada tanggal 21-10- 2017 pukul 21.48 WIB sebesar Rp. 9.498.877,-;
 - Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN pada tanggal 21-10- 2017 pukul 22.00 WIB sebesar Rp. 19.988.729,-;
 - Bank BNI 0523434081 atas nama MEYDA WATI pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.03 WIB sebesar Rp. 9.998.888,-;
- Bahwa atas transfer tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan pemindahan uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
- Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI untuk keperluan pribadi dan atas janji untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI ;
- Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 6. Saksi **ADI** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, saksi MARSIAH menemukan amplop coklat yang terbungkus plastik di daerah depan warung sate saksi MARSIAH bertempat di Jin. Tambak Segaran Kota Surabaya ;
 - Bahwa setelah amplop tersebut dibuka berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO lengkap dengan nomor telepon yang tertera yaitu 085273509567 ;

Hlm 17 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas diketemukannya amplop berisi dokumen tersebut, maka saksi MARSIAH bermaksud menghubungi nomor yang tertera dengan tujuan untuk mengembalikan amplop berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO tersebut ;
- Bahwa saat saksi MARSIAH menelephone nomor 085273509567 yang diangkat oleh saksi IRSAN yang selanjutnya saksi MARSIAH mengatakan telah menemukan dokumen PT. KARYA BUMI NUSANTARA. Bahwa kemudian saksi IRSAN menelephone balik saksi MARSIAH dengan menggunakan nomor 081357576087 dengan berpura-pura tidak tahu yang kemudian menyampaikan kepada saksi MARSIAH agar mengirimkan dokumen tersebut ke alamat yang tertera pada SIUP ;
- Bahwa sebelum meminta saksi MARSIAH untuk mengirimkan dokumen tersebut, saksi IRSAN mengatakan kepada saksi MARSIAH bahwa saksi IRSAN mengatakan mempunyai nadzar bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang yang menemukan dokumen yang diakui milik saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas iming-iming saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH menjadi tertarik untuk memperoleh Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi IRSAN ;
- Bahwa selanjutnya saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk ke ATM untuk melakukan pengecekan saldo di rekening saksi MARSIAH yang kemudian oleh saksi MARSIAH disampaikan bahwa sisa saldo yang ada adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa kemudian saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk menekan tombol cancel dan memandu sebagai berikut :
 - a) Masukkan kartu ATM;
 - b) Tekan nomor PIN ATM;
 - c) Pilih bahasa Inggris;
 - d) Tekan order transaksi;
 - e) Pilih menu transfer;
- Masukkan nomor rekening Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN dan Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI dan rekening BNI atas nama 0523434081 atas nama MEYDA WATI ;
- Bahwa saksi IRSAN sengaja memandu saksi MARSIAH agar memilih bahasa Inggris dengan tujuan agar tidak sadar bahwa telah melakukan transfer terhadap rekening-rekening yang disebutkan oleh saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas panduan saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut ;

Hlm 18 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI pada tanggal 21-10- 2017 pukul 21.48 WIB sebesar Rp. 9.498.877,-;
 - Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN pada tanggal 21-10- 2017 pukul 22.00 WIB sebesar Rp. 19.988.729,-;
 - Bank BNI 0523434081 atas nama MEYDA WATI pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.03 WIB sebesar Rp. 9.998.888,-;
 - Bahwa atas transfer tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan pemindahan uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
 - Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI untuk keperluan pribadi dan atas janji untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI ;
 - Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
7. Saksi **JUM AGUS** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, saksi MARSIAH menemukan amplop coklat yang terbungkus plastik di daerah depan warung sate saksi MARSIAH bertempat di Jin. Tambak Segaran Kota Surabaya ;
 - Bahwa setelah amplop tersebut dibuka berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO lengkap dengan nomor telepon yang tertera yaitu 085273509567 ;
 - Bahwa atas diketemukannya amplop berisi dokumen tersebut, maka saksi MARSIAH bermaksud menghubungi nomor yang tertera dengan tujuan untuk mengembalikan amplop berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO tersebut ;

Hlm 19 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi MARSIAH menelephone nomor 085273509567 yang diangkat oleh saksi IRSAN yang selanjutnya saksi MARSIAH mengatakan telah menemukan dokumen PT. KARYA BUMI NUSANTARA. Bahwa kemudian saksi IRSAN menelephone balik saksi MARSIAH dengan menggunakan nomor 081357576087 dengan berpura-pura tidak tahu yang kemudian menyampaikan kepada saksi MARSIAH agar mengirimkan dokumen tersebut ke alamat yang tertera pada SIUP ;
- Bahwa sebelum meminta saksi MARSIAH untuk mengirimkan dokumen tersebut, saksi IRSAN mengatakan kepada saksi MARSIAH bahwa saksi IRSAN mengatakan mempunyai nadzar bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang yang menemukan dokumen yang diakui milik saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas iming-iming saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH menjadi tertarik untuk memperoleh Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi IRSAN ;
- Bahwa selanjutnya saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk ke ATM untuk melakukan pengecekan saldo di rekening saksi MARSIAH yang kemudian oleh saksi MARSIAH disampaikan bahwa sisa saldo yang ada adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa kemudian saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk menekan tombol cancel dan memandu sebagai berikut :
 - a) Masukkan kartu ATM;
 - b) Tekan nomor PIN ATM;
 - c) Pilih bahasa Inggris;
 - d) Tekan order transaksi;
 - e) Pilih menu transfer;
- Masukkan nomor rekening Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN dan Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI dan rekening BNI atas nama 0523434081 atas nama MEYDA WATI ;
- Bahwa saksi IRSAN sengaja memandu saksi MARSIAH agar memilih bahasa Inggris dengan tujuan agar tidak sadar bahwa telah melakukan transfer terhadap rekening-rekening yang disebutkan oleh saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas panduan saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut ;
 - Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI pada tanggal 21-10- 2017 pukul 21.48 WIB sebesar Rp. 9.498.877,-;
 - Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.00 WIB sebesar Rp. 19.988.729,-;
 - Bank BNI 0523434081 atas nama MEYDA WATI pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.03 WIB sebesar Rp. 9.998.888,-;

Hlm 20 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas transfer tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan pemindahan uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
- Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI untuk keperluan pribadi dan atas janji untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI ;
- Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, saksi MARSIAH menemukan amplop coklat yang terbungkus plastik di daerah depan warung sate saksi MARSIAH bertempat di Jin. Tambak Segaran Kota Surabaya ;
- Bahwa setelah amplop tersebut dibuka berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO lengkap dengan nomor telepon yang tertera yaitu 085273509567 ;
- Bahwa atas diketemukannya amplop berisi dokumen tersebut, maka saksi MARSIAH bermaksud menghubungi nomor yang tertera dengan tujuan untuk mengembalikan amplop berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO tersebut ;
- Bahwa saat saksi MARSIAH menelepon nomor 085273509567 yang diangkat oleh saksi IRSAN yang selanjutnya saksi MARSIAH mengatakan telah menemukan dokumen PT. KARYA BUMI NUSANTARA. Bahwa kemudian saksi IRSAN menelepon balik saksi MARSIAH dengan menggunakan nomor 081357576087 dengan berpura-pura tidak tahu yang kemudian menyampaikan kepada saksi MARSIAH agar mengirimkan dokumen tersebut ke alamat yang tertera pada SIUP ;

Hlm 21 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meminta saksi MARSIAH untuk mengirimkan dokumen tersebut, saksi IRSAN mengatakan kepada saksi MARSIAH bahwa saksi IRSAN mengatakan mempunyai nadzar bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang yang menemukan dokumen yang diakui milik saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas iming-iming saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH menjadi tertarik untuk memperoleh Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi IRSAN ;
- Bahwa selanjutnya saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk ke ATM untuk melakukan pengecekan saldo di rekening saksi MARSIAH yang kemudian oleh saksi MARSIAH disampaikan bahwa sisa saldo yang ada adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa kemudian saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk menekan tombol cancel dan memandu sebagai berikut :
 - a) Masukkan kartu ATM;
 - b) Tekan nomor PIN ATM;
 - c) Pilih bahasa Inggris;
 - d) Tekan order transaksi;
 - e) Pilih menu transfer;
- Masukkan nomor rekening Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN dan Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI dan rekening BNI atas nama 0523434081 atas nama MEYDA WATI ;
- Bahwa saksi IRSAN sengaja memandu saksi MARSIAH agar memilih bahasa Inggris dengan tujuan agar tidak sadar bahwa telah melakukan transfer terhadap rekening-rekening yang disebutkan oleh saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas panduan saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut ;
 - Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI pada tanggal 21-10- 2017 pukul 21.48 WIB sebesar Rp. 9.498.877,-;
 - Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN pada tanggal 21-10- 2017 pukul 22.00 WIB sebesar Rp. 19.988.729,-;
 - Bank BNI 0523434081 atas nama MEYDA WATI pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.03 WIB sebesar Rp. 9.998.888,-;
- Bahwa atas transfer tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan pemindahan uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
- Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO

Hlm 22 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI untuk keperluan pribadi dan atas janji untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI ;

- Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana “**Penipuan**” melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, yaitu akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu :

1. Barang Siapa ;

- 2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

Unsur kesatu : “Barang Siapa” ;

- Barang Siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-

Hlm 23 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

- Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama **SURIADI**.
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Unsur kedua : “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, diperkuat dengan alat bukti yaitu berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, saksi MARSIAH menemukan amplop coklat yang terbungkus plastik di daerah depan warung sate saksi MARSIAH bertempat di Jin. Tambak Segaran Kota Surabaya. Bahwa setelah amplop tersebut dibuka berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO lengkap dengan nomor telepon yang tertera yaitu 085273509567.

Bahwa atas diketemukannya amplop berisi dokumen tersebut, maka saksi MARSIAH bermaksud menghubungi nomor yang tertera dengan tujuan untuk mengembalikan amplop berisi 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO tersebut. Bahwa saat saksi MARSIAH menelepon nomor 085273509567 yang diangkat oleh saksi I RSA N yang selanjutnya saksi MARSIAH mengatakan telah menemukan dokumen PT. KARYA

Hlm 24 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMI NUSANTARA. Bahwa kemudian saksi I R S A N menelephone balik saksi MARSIAH dengan menggunakan nomor 081357576087 dengan berpura-pura tidak tahu yang kemudian menyampaikan kepada saksi MARSIAH agar mengirimkan dokumen tersebut ke alamat yang tertera pada SIUP. Bahwa sebelum meminta saksi MARSIAH untuk mengirimkan dokumen tersebut, saksi IRSAN mengatakan kepada saksi MARSIAH bahwa saksi IRSAN mengatakan mempunyai nadzar bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang yang menemukan dokumen yang diakui milik saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas iming-iming saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH menjadi tertarik untuk memperoleh Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi IRSAN.

Bahwa selanjutnya saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk ke ATM untuk melakukan pengecekan saldo di rekening saksi MARSIAH yang kemudian oleh saksi MARSIAH disampaikan bahwa sisa saldo yang ada adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa kemudian saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH untuk menekan tombol cancel dan memandu sebagai berikut :

- a) Masukkan kartu ATM;
- b) Tekan nomor PIN ATM;
- c) Pilih bahasa Inggris;
- d) Tekan order transaksi;
- e) Pilih menu transfer;
- f) Masukkan nomor rekening Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN dan Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI dan rekening BNI atas nama 0523434081 atas nama MEYDA WATI.

Bahwa saksi IRSAN sengaja memandu saksi MARSIAH agar memilih bahasa Inggris dengan tujuan agar tidak sadar bahwa telah melakukan transfer terhadap rekening-rekening yang disebutkan oleh saksi IRSAN tersebut. Bahwa atas panduan saksi IRSAN tersebut, saksi MARSIAH telah melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut :

- Bank BRI nomor rekening 147501001282538 atas nama TRISNA WAHYUDI pada tanggal 21-10- 2017 pukul 21.48 WIB sebesar Rp. 9.498.877,-;
- Bank BRI 024201018929533 atas nama SYARIFUDDIN pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.00 WIB sebesar Rp. 19.988.729,-;
- Bank BNI 0523434081 atas nama MEYDA WATI pada tanggal 21-10-2017 pukul 22.03 WIB sebesar Rp. 9.998.888,-;

Bahwa tujuan saksi IRSAN meminta saksi MARSIAH memasukkan nominal ganjil agar saksi MARSIAH tidak curiga telah melakukan transfer. Bahwa atas transfer tersebut,

Hlm 25 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARSIAH telah melakukan pemindahan uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah). Bahwa atas 1 (satu) lembar cek nomor TE 651385 yang telah ditandatangani dan tertulis nominal sebesar Rp. 3.470.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama HENDI SANTOSO merupakan dokumen yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan (palsu) yang dipergunakan oleh terdakwa bersepakat bersama dengan ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI (masing-masing dalam berkas dan penuntutan terpisah). Bahwa peranan dari masing-masing ialah :

1. ABDUL MALIK berperan sebagai penyedia fasilitas dan yang mengatur pekerjaan;
2. ADI berperan sebagai penyebar SIUP dan cek palsu;
3. MUH. YUSUF berperan sebagai penerima telepon;
4. RENO FIRMANSYAH berperan sebagai penerima telepon;
5. JUM AGUS berperan sebagai penerima telepon;
6. SAFRI berperan sebagai membantu umum (melipat SIUP dan cek palsu untuk dimasukkan ke dalam amplop warna coklat);
7. Terdakwa berperan sebagai penerima telepon dan membantu umum (melipat SIUP dan cek palsu untuk dimasukkan ke dalam amplop warna coklat);
8. IRSAN PETANG berperan sebagai penerima telepon.

Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI untuk keperluan pribadi dan atas janji untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MALIK, ADI, RENO FIRMANSYAH, IRSAN PETANG, MUH. YUSUF, SAFRI, dan JUM AGUS alias UCI. Bahwa atas uang dengan total sebesar Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Hlm 26 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Menarik perhatian masyarakat;
- Korban kehilangan harta benda Rp. 39.486.494,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Toyota AVANZA VELOZ 1.5 tahun 2017 warna putih nopol L-1529- HR noka-MHKM5FA4JHK022680, Nosin-2NRF580930;
 - 1 (satu) unit STNK kendaraan roda 4 jenis Toyota AVANZA VELOZ 1.5 tahun 2017 warna putih nopol L- 1529-HR noka-MHKM5FA4JHK022680, Nosin-2NRF580930. Atas nama RANI SETIANINGSIH alamat Wonosari Kidul 3/4A, Sawunggaling, Surabaya;
 - 9 (sembilan) buku catatan yang berisi langkah-langkah transfer dalam ATM, data nomer telpon, lokasi dan jumlah pendapatan atas korban-korban hasil penipuan online di seluruh Indonesia;
 - 17 (tujuh belas) handphone berbagai merk yang digunakan sebagai media dalam menghubungi korban penipuan online, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit handphone samsung duos putih android 5" dengan nomor 082145365390;

Hlm 27 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone WIKO hitam android 5" dengan nomer 081259865264;
- 2 (dua) unit handphone merk Iphone 5 warna putih dan hitam dengan nomor 085230683287 dan 081239243939;
- 3 (tiga) unit handphone Samsung Poliponic kecil warna putih dengan nomor 085373737371 dan 081357589472;
- 2 (dua) unit handphone Nokia kecil Biru dengan nomor 087855214245 dan 081231128235;
- 2 (dua) unit Handphone Nokia kecil merah;
- 2 (dua) unit handphone Nokia Hitam Poliponic Kecil dengan Nomer 081355433222 dan 085248500420;
- 1 (satu) unit handphone Brandcode Merah poliponic kecil dengan nomer 085259259747;
- 1 (satu) unit hndphone Samsung hitam poliponic kecil flip flop dengan nomor 085806503889;
- 1 (satu) unit handphone Samsung hitam poliponic kecil dengan nomor 082145365390;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Biru Orange Poliponic Kecil dengan nomor 085331144448;
- 1 (satu) lembar SIUP besar Nomor 710.07/20-22/VII/2011 tanggal 12 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar cek Bank BTN No. TE.651385 tertanggal 19 Oktober 2017 An. H. HENDI SANTOSO;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat yang dilapisi plastic;
- 1 (satu) HP Samsung hitam bergaris hijau dengan nomor 085273509567;
- 1 (satu) HP Samsung Flip warna putih dengan nomor 081357576087;
- 9 (Sembilan) lembar kartu telp simpati dan indosat;
- 68 (enam puluh delapan) lembar amplop coklat yang berisi SIUP Palsu dan Cek Palsu yang siap diedarkan;
- 1 (satu) buah buku tulis/catatan pendapat hasil dugaan penipuan dan 56 (lima puluh enam) lembar cek Bank BTN Palsu;
- 20 (dua puluh) lembar cek Bank Panin Palsu yang belum terpotong/tercetak;
- 1 (satu) bendel bahan kertas pembuatan cek palsu;
- 1 (satu) bendel dokumen SIUP dan 23 (dua puluh tiga) lembar kertas cetakan pas foto yang belum terpotong;
- 1 (satu) buah Laptop ACER Type ASPIRE E1-431 beserta kabel cas; 3 (tiga) buah print EPSON L310;
- 1 (satu) buah alat pemotong kertas;

Hlm 28 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah alat pres pemanas listrik;
- 2 (dua) buah gunting kertas;
- 1 (satu) bendel kertas kosong merek Prodogi;
- 24 (dua puluh empat) pack amlop coklat kecil;
- 2 (dua) buah isolasi bening besar;
- 2 (dua) buah isolasi bening besar;
- 2 (dua) bendel plastic amplop;
- 2 (dua) bendel plastic foto kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5981-YE berserta STNK An. UMI KALSUM;

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN AN. ABDUL MALIK

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2018**, oleh kami **Maxi Sigarlaki, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rochmad, S.H.** dan **R. Anton Widyopriyono, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Makhfud, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Agung Rokhaniawan, SH.MH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Rochmad, S.H.

Maxi Sigarlaki, SH.MH.

2. R. Anton Widyopriyono, SH.MH.

Panitera Pengganti

Makhfud, SH.MH.

Hlm 29 dari 29 hlm Putusan No.22/Pid.B/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)